

1003475-04.2022.8.26.0348

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Rodrigo Soares

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 5ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 18/12/2022

... (bastante similar) de violação e furto de artigos pessoais em voo internacional, arbitrou indenização por dano moral em dois mil reais:

Ação de indenização por danos materiais e morais. Voo internacional. Violação e furto de artigos da bagagem. Sentença de parcial procedência. Apelação das partes. Voo internacional. Tese fixada pelo Superior Tribunal Federal no RE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

5ª Vara Cível

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1003475-04.2022.8.26.0348 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1003475-04.2022.8.26.0348

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Rogério Viana Borges

Requerido:

GOL LINHAS AEREAS S.A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Soares

Vistos.

ROGÉRIO VIANA BORGES promove contra GOL LINHAS AÉREAS S/A ação de indenização por danos materiais e morais. Em suma, alega que, na qualidade de passageiro em voo nacional operado pela ré, teve seu voo remarcado para cerca de três horas depois do horário, em prática pela ré de "overbooking"; a ré forneceu um vale-refeição que não condizia com a dieta alimentar do autor; não bastasse isso, a bagagem do autor foi violada e de lá, subtraídos pertences como óculos de grife e roupas, ocasionando prejuízo de R\$ 1.937,00; requer a condenação da ré ao pagamento de indenização nesse importe, assim como indenização por danos morais de oito mil reais, diante de todos os fatos ora relatados.

Em contestação, a ré alega que não houve pretensão resistida, nem "overbooking", mas sim cancelamento porque a aeronave apresentou problema no motor; os passageiros foram assistidos e reacomodados; o autor chegou ao destino final no mesmo dia programado; não há prova da alegada subtração de pertences e de seus valores; impugna o pedido de indenização por dano moral; requer a improcedência da demanda.

Apresentada réplica; audiência de conciliação improdutiva.

RELATADOS, PASSO A DECIDIR.

Julgamento antecipado, diante da natureza da discussão, não havendo, ademais, prova oral a ser produzida pelas partes.

A preliminar suscitada pela ré não comporta acolhimento. Os documentos juntados pelo autor com a inicial mostram que ele apresentou reclamação na Ouvidoria da GOL e/ou do Aeroporto de Viracopos, acerca dos fatos ora tratados; ademais, em contestação a ré resistiu a todas as alegações contidas na inicial. Assim, presente o interesse de agir.

No mais, a pretensão do autor comporta acolhimento em parte.

Não existe indício de "overbooking" e nem de que isso tenha causado atraso insuportável na chegada do autor ao seu destino. A ré mostrou, em contestação, de forma satisfatória, que houve provável defeito em aeronave, ocasionando cancelamento de voo; e que o autor foi reacomodado em voos (incluindo uma conexão) no mesmo dia.

O episódio relacionado ao tipo de "vale-refeição" recebido pelo autor, supostamente incompatível com suas necessidades alimentares, constituiu simples aborrecimento e não merece valoração quanto ao alegado dano moral.

No entanto, vejo plausível a alegação em torno da violação de bagagem, bem documentada pelo autor, mediante juntada de fotografias, reclamação extrajudicial e boletim de ocorrência policial. Evidente que o caso de violação de bagagem, aqui, equivale ao seu próprio extravio definitivo, diante da natureza dos objetos extraviados ou surrpiados.

Assim, cabível o arbitramento da indenização por dano material em R\$ 1.937,00, somatória dos valores dos bens descritos pelo autor em suas reclamações precedentes ao ajuizamento.

Quanto ao dano moral, acolho a jurisprudência que o reconhece nesses casos:

Ação indenizatória por danos materiais e morais - Transporte aéreo nacional - Extravio definitivo de bagagem - Ação julgada parcialmente procedente reconhecendo os danos materiais - Recurso exclusivo da autora pretendendo a reparação por dano moral - Possibilidade - Prestação de serviços inadequada - Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC) - Danos que decorrem do próprio extravio definitivo da bagagem (damnum in re ipsa) - Indenização deve ser fixada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença reformada- Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1001593-26.2016.8.26.0248; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018); destaquei.

Todavia, cabível o arbitramento de indenização pautada em modicidade; o TJSP, em caso (bastante similar) de violação e furto de artigos pessoais em voo internacional, arbitrou indenização por dano moral em dois mil reais:

Ação de indenização por danos materiais e morais. Voo internacional. Violação e furto de artigos da bagagem. Sentença de parcial procedência. Apelação das partes. Voo internacional. Tese fixada pelo Superior Tribunal Federal no RE 336.631. Aplicação da Convenção de Varsóvia (Decreto nº 5.910/2006), em casos de reparação por dano material, decorrente de voo internacional, em sobreposição ao Código de Defesa do Consumidor. Tese que não se aplica em voos nacionais e 'alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral'. Interpretação do Supremo Tribunal Federal que restringe a aplicação da Convenção à esfera dos danos materiais. Possibilidade de ajuizamento de ação de indenização por dano moral, com base no Código de Defesa do Consumidor. Dano material. Prejuízo comprovado em valor superior ao teto permitido pelas Convenções aplicáveis. Caso concreto que justifica a condenação no limite permitido. Indenização mantida no patamar de 1.000 Direitos Especiais de Saque (equivalente a R\$ 6.932,70 por passageiro). Danos morais. Falha na prestação de serviço. Transtornos causados ao autor que superam os meros aborrecimentos do cotidiano. Responsabilidade da empresa aérea verificada. Excludente de responsabilidade não comprovada. Precedentes STJ e TJSP. 'Quantum' indenizatório arbitrado em R\$ 2.000,00 a cada um dos autores. Sentença reformada em parte. Desprovido o recurso da ré e parcialmente provido o apelo dos autores. (TJSP; Apelação Cível 1033200-14.2019.8.26.0002; Relator (a): Virgílio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2020; Data de Registro: 03/11/2020); destaquei.

Apresenta-se plausível aplicar esse julgado ao caso ora tratado, pois o valor ora arbitrado é condizente (proporcional) com o valor dos bens extraviados e com o próprio custo do bilhete pago pelo autor.

Como se sabe, o arbitramento de indenização por dano moral em montante inferior ao postulado não consubstancia sucumbência recíproca ou parcial (STJ, Súmula 326).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a ré ao pagamento de (a) indenização por dano material de R\$ 1.937,00, com atualização pela Tabela do TJSP desde o ajuizamento e juros de mora legais desde a citação, um por cento ao mês; e (b) indenização por dano moral de R\$ 2.000,00, com correção pela Tabela do TJSP desde a presente data, nos termos da Súmula 362 do STJ, mais juros moratórios legais de um por cento ao mês, estes desde a citação.

Vencida, aplicando-se a Súmula 326 do STJ, a ré solverá custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios do autor, os quais arbitro equitativamente em R\$ 1.500,00 para esta data.

P.I.C.

Mauá, 18 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA